

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 26/02/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-004)

Processo: TC-001133.989.25-1.

Representante: Comercial São Judas Utilidades Domésticas LTDA.

Representada: Prefeitura Municipal de Cravinhos.

Responsável: Itamar Gomes Bueno – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 96/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Cravinhos, objetivando o registro de preço para aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas das Secretarias Municipais.

Valor Estimado: R\$ 585.277,56 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais, e cinquenta e seis centavos).

Procuradora de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Advogado: Weslon Chales do Nascimento (OBA/SP 262.779).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO. ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROCEDÊNCIA.

REFERENDO E MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA** em face do Pregão Eletrônico nº 96/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS**, objetivando o registro de preço para aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas das Secretarias Municipais.

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica a exigência de Alvará da Vigilância Sanitária para participação no certame, alegando incompatibilidade com o objeto licitado.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS** para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21.

1.5. A Prefeitura apresentou justificativas nos autos (evento 20).

1.6. **Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e o Ministério Público de Contas**, concluíram pela perda de objeto da representação, diante da informação prestada em sede de defesa de que a Prefeitura de Cravinhos, antes mesmo da decisão que determinou a suspensão liminar do certame, já havia promovido a correção do item editalício, suprimindo a exigência (eventos 40 e 48).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO

SESSÃO: 26/02/2025

TC-001133.989.25-1

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação de **COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA** em face do Pregão Eletrônico nº 96/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS**, objetivando o registro de preço para aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas das Secretarias Municipais.

2.2. Preliminarmente, submeto a **REFERENDO** deste E. Plenário as medidas preliminares adotadas quanto ao deferimento da medida liminar de suspensão do certame e recebimento da matéria para análise em sede de cautelar em procedimentos de contratação.

2.3. No mérito, restou incontroversa nos autos a procedência da insurgência que ensejou a paralisação do certame, contando, inclusive com a anuência da Prefeitura em sede de defesa, que sinalizou sobre a exclusão da exigência de Alvará da Vigilância Sanitária para participação no certame, já que considerada prejudicial ao universo competitivo para o tipo de objeto licitado – fornecimento de materiais de copa e cozinha.

2.4. Necessário registrar, no entanto, que deixei de acolher a tese da defesa resultando em manifestações na instrução pela perda do objeto da representação, pois apesar de a Prefeitura alegar que antes da suspensão do certame já havia retificado o edital, nos documentos juntados como prova no evento 20 dos autos (arquivos 4 e 6) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (<https://pncp.gov.br/app/editais/45228319000107/2024/318>), é

possível verificar que a publicidade do edital retificado foi processada após o deferimento da cautelar, com o agravante de que não houve a necessária renovação do prazo para a apresentação de propostas, conforme alertado pelo Ministério Público de Contas.

2.5. Ante o exposto, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determinando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a excluir a exigência de Alvará da Vigilância Sanitária.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro